

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2554/2542

บริษัทแอ็คเมนเฟอ์นิกอน จำกัด
บริษัทตรีทิพย์คอมเพล็กซ์ จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/14 (1), มาตรา 193/24, มาตรา 193/34 (1)

จำเลยที่ 1 ว่าจ้างโจทก์ตกแต่ง จัดทำและติดตั้งเฟอ์นเจอร์ภายในอาคาร
โจทก์ทำงานเสร็จและส่งมอบแล้ว แต่มีงานที่ต้องซ่อมแซมอีกเล็กน้อย ส่วนจำเลยที่
1 ชำระค่าจ้างเกือบครบแล้ว โดยตกลงกันให้ชำระเงินที่ค้าง เมื่อโจทก์ซ่อมแซมงาน
ดังกล่าวเสร็จ กรณีจึงเข้าลักษณะโจทก์ผู้เป็นช่างฝีมือเรียกเอาค่าการงานที่ได้ทำจาก
จำเลยที่ 1 ผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีกำหนดอายุความ 2 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/34 (1)

จำเลยที่ 1 ชำระค่าจ้างงวดสุดท้ายบางส่วนให้แก่โจทก์วันที่ 3 พฤษภาคม
2534 ฉะนั้น ต้องเริ่มนับอายุความ ตั้งแต่วันดังกล่าว ซึ่งถือว่าจำเลยรับสภาพหนี้ต่อ
โจทก์ตามสิทธิเรียกร้องโดยชำระหนี้ให้บางส่วน อายุความย่อม สะดุดหยุดลงตาม
ป.พ.พ. มาตรา 193/14 (1) การนับระยะเวลาจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม
2534 และครบ 2 ปี ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2536 โจทก์ฟ้องคดีวันที่ 23 กันยายน
2537 คดีจึงขาดอายุความ แต่ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2536 อันเป็นระยะ
เวลาก่อนโจทก์ฟ้องซึ่งคดีโจทก์ขาดอายุความแล้ว จำเลยที่ 1 มีหนังสือทักท้วงโจทก์
ว่า ยอดหนี้รายพิพาทที่โจทก์ทวงถามมานั้นไม่ถูกต้อง อีกทั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน
2537 จำเลยที่ 1 ยังมีหนังสือแจ้งขอให้โจทก์ลดเงินที่ค้างลงอีก 30,000 บาท และ
ขอให้โจทก์ไปซ่อมแซมงานในส่วนที่ค้างอยู่ จึงถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ยอมรับว่ายังเป็น

หนี้โจทก์อยู่ อันเป็นการรับสภาพความรับผิดชอบซึ่งมีผลเท่ากับเป็นการสละประโยชน์แห่งอายุความตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/24 ดังนั้น เมื่อนับจากวันที่โจทก์อาจบังคับสิทธิเรียกร้องดังกล่าวถึงวันฟ้อง ไม่เกิน 2 ปี คดีโจทก์จึงยัง ไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้จำนวน 904,072 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้องและจำเลยที่ 1 ฟ้องแย้งขอให้โจทก์ดำเนินการแก้ไขบานประตูตู้เสื้อผ้า ซึ่งติดตั้งในห้องเลขที่ 25 เออี, 25 เอเอเอ็น, 25 เอเอส และ 25 เอดับเบิลยู ของอาคารตรีทิพย์คอมเพล็กซ์ ซึ่งโถงงอไม่เข้ารูปทรงให้อยู่ในสภาพดีและเรียบร้อย พร้อมทั้งแก้ไขเรื่องสีเฟอร์นิเจอร์และส่วนตกแต่งอื่น ๆ ภายในห้องเลขที่ 25 เอดับเบิลยู กับแก้ไขเรื่องปลวกซึ่งอยู่ในห้องชุดข้างต้น รวมทั้งแก้ไขเฟอร์นิเจอร์หรือส่วนตกแต่งอื่น ๆ ที่ถูกปลวกกินในห้องข้างต้นให้เรียบร้อย หากโจทก์ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ให้โจทก์ชดเชยค่าเสียหายให้แก่จำเลยที่ 1 เป็นเงิน 1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 784,072 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์กับให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท สำหรับค่าขึ้นศาลให้ใช้ตามทวนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี ให้

ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ให้เป็น
พับ ฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 ให้ยกเสีย

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 4,000
บาท แทนโจทก์

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่ามีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 1 ว่า ฟ้องโจทก์ขาด
อายุความหรือไม่ คดีได้ความว่า จำเลยที่ 1 ว่าจ้างโจทก์ตกแต่ง จัดทำและติดตั้ง
เฟอร์นิเจอร์ภายในอาคารตรีทิพย์คอมเพล็กซ์ ซึ่งโจทก์ทำงานเสร็จและส่งมอบแล้ว
แต่มีงานที่ต้องซ่อมแซมแก้ไขเกี่ยวกับบานประตูตู้เสื้อผ้าและเปลี่ยนแปลงสีอีกเล็กน้อย ส่วนจำเลยที่ 1 ชำระค่าจ้างเกือบครบแล้ว โดยตกลงกันให้ชำระเงินที่ค้างเมื่อ
โจทก์ซ่อมแซมแก้ไขงานดังกล่าวเสร็จ กรณีเข้าลักษณะโจทก์ผู้เป็นช่างฝีมือเรียกเอา
ค่าการงานที่ได้ทำจากจำเลยที่ 1 ผู้ว่าจ้างซึ่งมีกำหนดอายุความ 2 ปี ตาม ป.พ.พ.
มาตรา 193/34 (1) เมื่อจำเลยที่ 1 ชำระเงินครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2534
ซึ่งถือว่าจำเลยรับสภาพหนี้ต่อโจทก์ตามสิทธิเรียกร้องโดยชำระหนี้ให้บางส่วน อายุ
ความย่อมระงับชั่วคราวตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/14 (1) การนับระยะเวลาจึงต้อง
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2534 และครบ 2 ปี ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2536
โจทก์ฟ้องคดีวันที่ 23 กันยายน 2537 คดีจึงขาดอายุความ แต่ปรากฏว่า เมื่อวันที่
18 สิงหาคม 2536 อันเป็นระยะเวลาก่อนโจทก์ฟ้อง ซึ่งคดีโจทก์ขาดอายุความแล้ว
จำเลยที่ 1 มีหนังสือทักท้วงโจทก์ว่า ยอดหนี้รายพิพาทที่โจทก์บอกกล่าวทวงถามมา
นั้นไม่ถูกต้อง อีกทั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2537 จำเลยที่ 1 ยังมีหนังสือแจ้งขอให้
โจทก์ลดเงินที่ค้างลงอีกจำนวน 30,000 บาท และขอให้โจทก์ไปซ่อมแซมงานในส่วน

ที่ยังค้างอยู่ จึงถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ยอมรับว่ายังเป็นหนี้โจทก์อยู่อีก อันเป็นรับสภาพความรับผิดชอบซึ่งมีผลเท่ากับจำเลยที่ 1 สละประโยชน์แห่งอายุความตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/24 เมื่อนับจากวันที่เจ้าหนี้อาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องดังกล่าวถึงวันฟ้องไม่เกิน 2 ปี คดีโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความ

พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 3,000 บาท แทนโจทก์

(สุวัตร สุขเกษม-เจริญ หัตถกรรม-ชนะ ภาสกานนท์)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายวิชา เศรษฐมงคล

ศาลอุทธรณ์ - นายธาดา กษิตินนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ